

학교법인 건국대학교 재산관리규정

제정 2020. 12. 17.

1차 개정 : 2021. 8. 1.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「사립학교법」 및 「사립학교법 시행령」, 학교법인 건국대학교(이하 “법인”이라 한다) 정관에 의거하여 법인 및 각 수익사업체의 수익용 기본재산 관리 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(재산의 구분) ①법인의 재산 중 다음 각호의 1에 해당하는 재산은 기본재산으로 하며, 이외의 재산은 보통재산으로 한다.

1. 부동산
 2. 정관에 의하여 기본재산으로 되는 재산
 3. 이사회 결의에 의하여 기본재산에 편입되는 재산
 4. 법인에 속하는 회계의 매년도 세계잉여금 중 적립금
- ②제1항에 따른 기본재산은 교육에 직접 사용되는 교육용 기본재산과 법인의 수익창출을 위한 수익용 기본재산으로 구분하며, 수익용 기본재산의 구분은 다음 각호와 같다.

1. 수익용 토지
2. 수익용 건물
3. 수익용 신탁예금
4. 수익용 유가증권
5. 위 호 외의 기타재산

③제2항에 따른 수익용 기본재산 중 수익용 신탁예금 및 수익용 유가증권의 구분은 다음 각호와 같다.

1. 수익용 신탁예금 : 은행 예금상품 중 확정이자 및 원금보장 상품인 정기예금(저축성 예금)
2. 수익용 유가증권 : 주식, 채권, 펀드 등(정기예금 이외의 금융투자 상품)

제2장 수익용 기본재산 관리 및 유의사항

제3조(수익용 기본재산의 관리) ①법인의 수익용 기본재산 취득은 이사회 의결을 거쳐야 한다.

②법인이 수익용 기본재산을 매도·증여·교환 또는 용도변경하거나 담보에 제공하고자 할 때 또는 의무의 부담이나 권리의 포기를 하고자 할 때에는 이사회 의결을 거쳐 관할청의 처분 허가를 받아야 한다. 다만, 「사립학교법 시행령」에서 정하는 경미한 사항은 이를 이사회 의결을 거쳐 관할청에 신고(수리를 요하는 신고)하여야 한다.

③수익용 건물의 철거(멸실), 증축에 대해서도 이사회 의결을 거쳐야 한다.

④수익용 기본재산의 증감 현황은 한국사학진흥재단 대학재정정보시스템에 실시간 반영 하되 매년 4월 1일자 기준 재산현황 보고 시 일괄보고 하여야 한다.

제4조(취득 시 유의사항) 수익용 기본재산의 취득과 관련하여 다음 각호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 취득 시 지체없이 등기·등록 기타 권리확보에 필요한 절차를 이행
2. 특별한 사유가 없는 한 불용성·비수익용 토지 및 건물 취득 불가
3. 토지 및 건물 취득 시 용도의 적합성 및 제한 사항 여부 검토
4. 기부·증여에 의한 취득 시 실질적 재산 가치 및 활용도 검토, 지정된 용도대로 사용

제5조(처분 시 유의사항) 수익용 기본재산의 처분과 관련하여 다음 각호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 처분사유(목적) 및 처분대금 사용용도에 대한 검토, 관할청 허가조건 준수
2. 처분 신청 시 처분재산명세서(대장, 공부, 지적현황 및 위치도, 잔액증명서 등), 처분 사유서, 감정평가서(2개 감정업체 이상), 이사회 회의록 사본 등 관할청 제출
3. 처분 완료 시 매매계약서(수용 협약서) 사본, 처분대금 결의서·전표·통장사본, 등기부 등본, 세금계산서 사본 등 관할청 제출
4. 처분기한 내 처분 완료한 경우 30일 이내 관할청 보고, 미처분한 경우 사유 및 향후 계획 관할청 보고
5. 관할청 처분 허가 이전 재산 매매 공고 및 약정 행위 등 불가
6. 처분대금은 허가받은 용도로만 사용 가능
7. 감정평가서는 허가 신청(신고)일 이전 1년 이내 작성
8. 처분대금 완수 이후 소유권 이전 진행

제6조(용도변경 시 유의사항) 수익용 기본재산의 용도변경과 관련하여 다음 각호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 수익용 기본재산을 교육용 기본재산으로 용도변경 시 수익용 기본재산 확보기준을 충족하여야 하며, 미충족 시 해당가액 보전 필요
2. 교육에 직접 활용하지 않는 유휴 교육용 기본재산의 수익용 기본재산으로의 용도변경은 교지·교사 확보율이 기준을 초과하고, 해당 재산 시가에 상당하는 금액을 교비회계로 보전하는 경우에 한하여 가능

제7조(교환 시 유의사항) 수익용 기본재산의 교환과 관련하여 다음 각호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 유사한 동종의 유형 고정자산을 상호 적정한 교환조건으로 바꾸는 것으로 교환 대상 수익용 기본재산의 감정평가액 등 재산 가치에 대한 조건의 균형이 필요
2. 교환 시 대상 수익용 기본재산의 재산 가치가 동일하지 않는 경우 차액에 대한 보전 조치 수반
3. 교환취득 자산의 근저당 설정 등 권리여부 확인 및 설정 해제 등 적정 조치 필요

제8조(담보제공 시 유의사항) 수익용 기본재산의 담보제공과 관련하여 다음 각호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 채무 불이행에 대비하여 채무의 변제를 확보하는 수단으로 채권자에 저당권, 질권 등을 제공할 수 있으나, 법인의 채무가 아닌 타인의 채무를 담보하기 위한 것이 아니어야 하고, 차입금 상황이 확실하며 담보제공으로 인하여 학교운영 등 목적달성에 지장이 없어야 함
2. 담보제공 허가(신고) 신청 시 재산목록(소재지, 지번, 면적), 신청서(설정권리, 기간, 피담보액, 등기권리자), 상환방법 및 상환계획, 이사회 회의록 사본 등 관할청 제출

제3장 자금 관리 및 유의사항

제9조(유가증권의 관리) ①수익용 기본재산 중 수익용 유가증권 투자·운용 시 수익률을 제고하되, 자산운용의 안정성을 도모하기 위하여 법인이 설치·운영하는 투자심의위원회의 심의를 거쳐야 한다.

②제1항의 수익용 유가증권 외 법인 및 각 수익사업체의 유가증권 투자·운용 시 제1항에 준하여 관리하여야 한다.

③제1항 내지 제2항의 투자심의위원회 심의에 관한 사항은 따로 정한다.

제10조(임대보증금의 관리) 제2조제1항의 보통재산에 해당하나 수익용 기본재산과 관련된 임대보증금의 관리와 관련하여 다음 각호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 임대보증금은 반환을 위한 보관 및 유지가 가능하도록 임대료, 관리비 등과 구분하여 별도 계좌로 관리

2. 법인은 각 수익사업체의 임대보증금 관리 현황을 정기적으로 점검

제10조의2(재산관리 책임 임원) ①다음 각 호의 재산 관리에 대한 이사회의 전문성 및 책임성을 강화하기 위하여, 이사장은 금융투자분야 10년 이상 근무 경력 이사 1인과 공인 회계사인 개방감사 1인을 '재산관리 책임 임원'으로 지정할 수 있다.

1. 제2조에 따른 수익용 유가증권

2. 제10조에 따른 수익용 기본재산과 관련된 임대보증금

②제9조에 따른 투자심의위원회의 의결 사항은 이사회 상정 여부와 관계없이 재산관리 책임 임원의 심의를 거쳐야 한다.

③재산관리 책임 임원은 제2항에 따른 심의 사안 중 이사회 상정이 필요한 안전에 대해서는 이사회에 의견서를 제출하여야 한다.

[본조 신설 2021.8.1.]

제11조(업무수행 시 유의사항) ①법인 및 각 수익사업체에서 수익용 기본재산과 관련된 업무를 수행하는 해당부서의 담당자 및 관리자는 관련 법령 및 규정을 숙지하여야 하고, 관련 법령에 의거하여 이사회 의결, 관할청의 허가 등이 필요한 경우 해당 절차를 준수하여야 한다.

②담당자 및 관리자는 수익용 기본재산의 취득 및 처분내역을 보존하여야 하며, 담당자 또는 관리자 변경 시 제1항의 유의사항을 포함하여 이를 인수인계 하여야 한다.

제4장 기 타

제12조(준용) 본 규정에서 정하지 아니한 사항은 「사립학교법」 및 「사립학교법 시행령」, 「대학설립·운영 규정」, 「사학기관 재무·회계 규칙」 및 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」, 정관 및 정관시행세칙 등 수익용 기본재산과 관련된 법령과 규정을 준용한다.

부 칙(2020. 12. 17.)

이 규정은 2020년 12월 17일부터 시행한다.

1-0-10-4 학교법인

부 칙(2021. 8. 1.)

이 개정 규정은 2021년 8월 1일부터 시행한다.